



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 באפריל 2024

1738

כ"ב באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד-2024 848

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 110. 1. בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 111 –

ד ב ר י ה ס ב ר

כמפורט בהמלצת ועדת היישום, על אף שיפור מסוים שחל לאחר חקיקת החוק להגברת התחרות, המערכת הבנקאית עדיין מתאפיינת ברמת תחרות נמוכה. במסגרת זאת, הבנקים ממעטים להתחרות באופן אגרסיבי על לקוחות של בנקים אחרים וממעטים להציע מוצרי תשלומים ואשראי ללקוחות שאינם מנהלים אצלם חשבון. כמו כן, למערכת הבנקאית מאפיינים אשר מאפשרים היווצרות של שיווי משקל מתואם, כאשר לכל אחד מהבנקים יש תמריץ קטן לערער על שיווי משקל זה, שאינו תחרותי, שכן הוא מקנה לכל בנק כוח שוק כלפי לקוחותיו ביחס למוצרים בנקאיים רבים.

נוסף על כך, לאחר בחינה מעמיקה מצאה ועדת היישום כי בנק דיסקונט לא היווה גורם מחולל תחרות במערכת הבנקאית בניגוד לכוונת הוועדה להגברת התחרות שהחליטה להחריג אותו מחובת ההיפרדות מחברת כרטיסי האשראי שבבעלותו (כאל).

בתמיצת, ועדת היישום מצאה כי –

– המערכת הבנקאית מתאפיינת ברמת תחרות נמוכה, יש לה מאפיינים שמאפשרים היווצרות של שיווי משקל מתואם שבו כל בנק ממעט להתחרות על לקוחותיו של בנק אחר וכן יש לה תמריץ ששיווי משקל זה ייוותר על כנו;

– ההפרדה של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים יצרה שינוי בתמריצים שלהן שהשפיע לטובה ושצפוי להמשיך להשפיע לטובה על התנהלותן התחרותית אל מול המערכת הבנקאית;

– לעומת חברות האשראי המופרדות, כאל, בעודה בשליטת בנק דיסקונט, לא פעלה באופן אפקטיבי להגברת התחרות בשוק שבו היא פועלת אל מול המערכת הבנקאית, אלא רק בתחומים שבהם היא פעלה אל מול חברות כרטיסי האשראי המתחרות.

לנוכח המפורט לעיל רוב חברי ועדת היישום המליצו לשר האוצר לתקן את הגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב" כך שבנק דיסקונט יידרש למכור את אחזקותיו בכאל.

בעקבות המלצת ועדת היישום, ביום ח' שבט התשפ"ג (30 בינואר 2023) התקין שר האוצר את תקנות הבנקאות (רישוי) (בנק בעל היקף פעילות רחב), התשפ"ג-2023 (להלן – תקנות הבנקאות). במסגרת התקנות האמורות תוקנה הגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב" לפי סעיף 110 לחוק הבנקאות (רישוי), כך שבנק ששווי נכסיו עולה על 10% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל ייכלל בהגדרה זו ותחול לגביו המגבלה הקבועה בסעיף 110(ב) שלפיה

כללי לפי סעיף 110(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), בנק בעל היקף פעילות רחב לא יעסוק בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב ובסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב ולא ישלוט או יחזיק אמצעי שליטה בתאגיד העוסק בעיסוקים אלה. בסעיף זה "בנק בעל היקף פעילות רחב" הוגדר כבנק ששווי נכסיו עולה על 20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל.

סעיף זה נחקק במסגרת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (להלן – החוק להגברת התחרות), כחלק מהמלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים (להלן – הוועדה להגברת התחרות), והוא נועד להביא להפרדה בין הבנקים הגדולים לבין חברות כרטיסי האשראי שבשליטתם ובכך להקים שחקנים חדשים שיהוו "איום תחרותי" על המערכת הבנקאית ויחוללו תחרות בשוק השירותים הפיננסיים למגזר הקמעונאי בכלל, ובשוק האשראי הצרכני ושוק הנפקת כרטיסי האשראי בפרט.

בעקבות חקיקת הסעיף נדרשו שני הבנקים הגדולים למכור את אחזקותיהם בחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם. כלומר – בנק הפועלים חויב להיפרד מחברת ישראל כרטיס בע"מ שהייתה בבעלותו ובנק לאומי חויב להיפרד מחברת לאומי קארד בע"מ שהייתה בבעלותו.

בסעיף 110(ד) לחוק, בהתאם להמלצת הוועדה להגברת התחרות, נקבע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע בתקנות תיקון להגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב" כך שגם בנק שהיקף נכסיו הוא בין 10% ל-20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, יידרש למכור את אחזקותיו בחברת כרטיסי האשראי שבבעלותו. זאת, לאחר קבלת המלצתה של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי (להלן – ועדת היישום). סעיף זה רלוונטי לגבי חברת כרטיסי החיוב כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן – כאל) אשר הוחזקה בידי בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי שהיקף נכסיהם הוא פחות מ-20%.

במהלך שנת 2022 דנה ועדת היישום בשאלה אם נכון להמליץ לשר האוצר להפעיל את סמכותו לפי סעיף 110(ב) לחוק, וביום כ"ו בכסלו התשפ"ג (21 בדצמבר 2022) פרסמה את המלצתה הסופית ולפיה יהיה נכון לתקן את הגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב" באופן שיחייב את בנק דיסקונט – שהיקף נכסיו הוא בין 10% ל-20% – להיפרד מאחזקותיו בכאל.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשפ"ד, עמ' 161.

(א) אחרי ההגדרה "אמצעי תשלום" יבוא:

"בנק בעל היקף פעילות בינוני" – בנק ששווי נכסיו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל ואינו עולה על 10% משווי הנכסים כאמור;"

(ב) בהגדרה "בנק בעל היקף פעילות רחב", הסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק;

(ג) אחרי ההגדרה "סולק" ו"סליקה" יבוא:

"שווי נכסים", של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו;"

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

(ה) על אף האמור בסעיפים 10 ו-11, בנק בעל היקף פעילות בינוני לא יהיה סולק בעל היקף פעילות רחב ולא ישלט בסולק בעל היקף פעילות רחב; בסעיף זה, "סולק בעל היקף פעילות רחב" – סולק בעל היקף פעילות רחב כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023,² שמתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לאותו חוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

באיר התשפ"ג (11 במאי 2023) הגיש את המלצותיו לשר האוצר ולפיהן נכון לבטל את האיסור על גוף מוסדי גדול לרכוש ברכישה ראשונה אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב. עוד המליץ הצוות לתקן את החוק ולקבוע שבנק לא יוכל לשלוט בחברת כרטיסי חיוב. כלומר, למנוע מצב שהשולט בחברת כרטיסי חיוב אינו בעל תמריצים לפעול באופן אגרסיבי במקטע האשראי.

התיקונים שלהלן נועדו ליישם את המלצות הצוות. כמו כן, וכדי להקל את מכירת אחזקותיה של באל על ידי דיסקונט, מוצעים תיקונים נוספים שיפורטו להלן.

סעיף 1 לסעיף 11(ה) המוצע

כאמור לעיל, במסגרת תקנות הבנקאות חויב בנק דיסקונט, בתום תקופת מעבר, להיפרד מאחזקותיו בכאל. עם זאת, גם לאחר התקנת תקנות הבנקאות, הבנק הבינלאומי יוכל להמשיך להחזיק ב-28% מאמצעי השליטה בכאל, שכן היקף נכסיו של הבנק הבינלאומי עומדים על 8% ואילו האיסור להחזיק בחברת כרטיסי חיוב חל רק על בנק בעל היקף פעילות רחב – שהוא בנק שהיקף נכסיו הוא מעל 10%.

במצב זה קיימת אפשרות לכך שהבנק הבינלאומי – שאינו בנק בעל היקף פעילות רחב ושלשר האוצר לא ניתנה סמכות לכלול אותו בהגדרה זו – יהפוך לשולט בכאל, בכפוף לקבלת היתר שליטה מנגיד בנק ישראל. תרחיש זה יכול להתממש, לדוגמה, במקרה שבו הבנק הבינלאומי ירכוש אמצעי שליטה נוספים בכאל, ב"רכישה שנייה" ואילך, כלומר ממי שירכוש אותם מבנק דיסקונט, בשיעור שיגדיר אותו כבעל שליטה. בתרחיש זה, שבו הבנק הבינלאומי

בנק בעל היקף פעילות רחב לא יעסוק בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב ובסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב ולא ישלוט או יחזיק אמצעי שליטה בתאגיד העוסק בעיסוקים אלה. במסגרת תקנות הבנקאות חויב בנק דיסקונט, בתום תקופת מעבר, להיפרד מאחזקותיו בכאל.

נוסף על חובת ההפרדה הקבועה בסעיף 11(ב) לחוק, לפי סעיף 10 לחוק להגברת התחרות, גוף מוסדי גדול אינו רשאי לרכוש מבנק בעל היקף פעילות רחב אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב (להלן – רכישה ראשונה). ההוראה נועדה לאפשר לחברות כרטיסי החיוב שהופרדו מהבנקים לממש את הפוטנציאל שלהן להפוך לבנקים חדשים, אשר יתחרו במערכת הבנקאית הקיימת, שכן הוראות החוק מגבילות החזקה של בנק, או של השולט בבנק, באמצעי שליטה של חברה מנהלת.

עם זאת, הוראת החוק להגברת התחרות אינה אוסרת על גוף מוסדי גדול להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב מידיו של גוף אחר שרכש את אמצעי השליטה בה מבנק בעל היקף פעילות רחב, כלומר החל מרכישה שנייה (להלן – רכישה שנייה). בכך, נוצרת הבחנה בזהות הרוכשים האפשריים בין הרכישה הראשונה של חברת כרטיסי חיוב לבין הרכישה השנייה.

על רקע ההבחנה האמורה, במהלך חודש ינואר 2023 הוקם על ידי שר האוצר צוות לבחינת שאלת ההחזקה של גופים מוסדיים בחברות כרטיסי חיוב. הצוות היה בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר וכלל את היועץ המשפטי של משרד האוצר ואת ממלא מקום הממונה על שוק ההון (להלן – הצוות). הצוות בחן את הסוגיה וביים כ'

² ס"ח התשפ"ג, עמ' 180.

(1) על אף האמור בסעיף קטן (ה), בנק בעל היקף פעילות בינוני שהחזיק אמצעי שליטה בסולק בעל היקף פעילות רחב והפך לשולט בו, בלי שהגדיל את אמצעי השליטה שלו באותו סולק או בתאגיד ששולט באותו סולק, רשאי להמשיך ולשלוט באותו סולק עד תום שנתיים מהיום שבו הפך לשולט כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ושמתקיים בו התנאי הקבוע בסעיף 29(א)1, כלומר שהוא סלק 20 אחוזים או יותר ממספר העסקאות בברטיסי חיוב שנשלקו בישראל בידי סולקים או מסכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בידי סולקים בשנה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי בנק בעל היקף פעילות בינוני לא יהיה בעצמו סולק בעל היקף פעילות רחב. זאת, כדי למנוע מצב שבו בנק בעל היקף פעילות בינוני ירכוש את מלוא אמצעי השליטה בתאגיד שהוא סולק בעל היקף פעילות רחב כאמור וימזג את פעילותו לתוך הבנק, ובכך יתחמק מההוראה שעניינה איסור שליטה כאמור באמצעות שינוי המבנה התאגידי של הקבוצה.

יובהר כי לא ייאסר בסעיף זה על בנק בעל היקף פעילות בינוני לעסוק בסליקה בהיקף פעילות הנמוך מהיקף פעילות של סולק בעל היקף פעילות רחב, מאחר שעיסוק זה אינו מעלה חשש לפגיעה במטרת ההפרדה, וכן לא ייאסר עליו להחזיק אמצעי שליטה בסולק בעל היקף פעילות רחב כל עוד הוא אינו שולט בו. זאת, בשונה מבנק בעל היקף פעילות רחב, שלגביו חוק הבנקאות (רישוי) אוסר על תפעול הנפקה של כרטיסי חיוב ועל סליקה של עסקאות בברטיסי חיוב וכן על שליטה והחזקת אמצעי שליטה בתאגיד העוסק בעיסוקים אלה.

לסעיף 11ב(ו) המוצע

מוצע לקבוע כי אם בנק בעל היקף פעילות בינוני החזיק באמצעי שליטה בסולק בעל היקף פעילות רחב, ובאופן פסיבי, כלומר בלי להגדיל את אחזקותיו באותו סולק, הוא הפך לשולט באותו תאגיד, איסור השליטה לא יחול לגביו לתקופת זמן מספקת – בת שנתיים – שבמסגרתה יידרש למכור את אחזקותיו כך שלא יהיה שולט באותו סולק. הטעם לכך הוא שבתרחיש כאמור, לדוגמה, אם בעל השליטה החליט למכור את מניותיו בבורסה באופן מבוזר – הבנק הפך לשולט בשל פעולה שאינה תלויה בו ושהוא לא היה יכול למנוע אותה, והופך למפר בעל כורחו.

יובהר כי במקרה שבו השליטה בסולק בעל היקף פעילות רחב תיווצר בשל פעולה אקטיבית שביצע בנק בעל היקף פעילות בינוני, קרי פעולה שבוצעה על ידי הבנק במודע ובאופן רצוני ושהייתה בידו היכולת למנוע אותה (דוגמת רכישת אמצעי שליטה באותו סולק), לא תחול ההוראה זו והאיסור יחול באופן מיידי.

כמו כן, גם במקרים אחרים – שבהם בנק בעל היקף פעילות קטן שלט בסולק בעל היקף פעילות רחב ולאחר זמן הפך לבנק בעל היקף בינוני או במקרה שבו בנק בעל היקף

שולט בכאל ומכווין את פעילותה, קיים חשש שהרציונל שעמד בבסיסה של ההפרדה שבין דיסקונט לכאל – להקים שחקן בריקיימה שיתחרה במערכת הבנקאית – לא יצא אל הפועל. למעשה, כל הנימוקים שעמדו בבסיס ההפרדה בין בנק דיסקונט לבין כאל מתקיימים גם בשליטה של בנק בעל היקף פעילות בינוני (כפי שמוצע להגדירו בחוק זה) בחברת כרטיסי חיוב, ובייחוד החזקת הבנק הבינלאומי, בכאל.

הבנק הבינלאומי הוא חלק מחמש הקבוצות הגדולות במערכת הבנקאית, שכפי שנכתב בהמלצות ועדת היישום יש לה תמריץ ששיווי המשקל שאינו תחרותי בשוק הבנקאות – יישמה שכן הוא מקנה לכל בנק כוח שוק כלפי לקוחותיו ביחס למוצרים בנקאיים רבים. תמריצי הבנק הבינלאומי דומים מאוד לתמריצי בנק דיסקונט, שכן שניהם בנקים בינוניים בתוך המערכת הבנקאית; בהקשר זה יצוין, כי נתח השוק של הבנק הבינלאומי בשוק הקמעונאי, שהוא השוק הרלוונטי לעניין, גדול מחלקו היחסי במערכת הבנקאית. זאת, בשל מיקורו של הבנק הבינלאומי בשוק הקמעונאי. כך, לדוגמה, נתח השוק של הבנק הבינלאומי בשנת 2022 באשראי הצרכני עמד על 13% ובפיקדונות משקי הבית עמד על 12%, פער משמעותי משיעורו של הבנק הבינלאומי בסך נכסי המערכת הבנקאית. לנוכח זאת, ניתן לצפות כי מבנה התמריצים של כאל והתנהלותה בפועל תחת שליטת הבנק הבינלאומי יהיו דומים להתנהלותה כאשר הייתה בשליטת בנק דיסקונט.

על כן, כדי שלא לאיין, הלכה למעשה, את מטרת ההפרדה בין דיסקונט לכאל – קידום התחרות בשוק הבנקאות ובשוק האשראי הקמעונאי באמצעות הפיכת כאל לגורם תחרותי אל מול המערכת הבנקאית – המליץ הצוות שהקים שר האוצר, לתקן את החוק ולקבוע שבנק לא יוכל לשלוט בחברת כרטיסי חיוב, וזאת במטרה למנוע מצב שהשולט בחברת כרטיסי חיוב אינו בעל תמריצים לפעול באופן אגרסיבי במקטע האשראי.

בסעיף זה מוצע ליישם את המלצת הצוות כך שתימנע האפשרות שהשולט בחברת כרטיסי חיוב לא יהיה בעל תמריצים לפעול באופן אגרסיבי במקטע האשראי, ולקבוע כי בנק בעל היקף פעילות בינוני, שהיקף נכסיו הוא בין 5% ל-10% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, לא ישלוט בתאגיד שהוא סולק בעל היקף פעילות רחב כהגדרתו בסעיף 36 לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 (להלן – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום), ושמתקיים בו סעיף 29(א)1 לאותו חוק. סולק בעל היקף פעילות רחב הוא סולק שמנוי ברשימת הסולקים בעלי היקף רחב שפרסם מאסדר לפי

בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017³ –

(1) בסעיף 7(ג), במקום "שלוש שנים" יבוא "שלוש שנים ותשעה חודשים" ובמקום "ארבע שנים" יבוא "ארבע שנים ותשעה חודשים";

(2) בסעיף 10 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "וגוף מוסדי גדול" – יימחקו, ובמקום "לא ירכשו" יבוא "לא ירכשו";

(ב) בסעיף קטן (ד), ההגדרות "גוף מוסדי", "גוף מוסדי גדול", "נכסים מנוהלים", "חברה מנהלת", "קופת גמל", "חוק הפיקוח על הביטוח", "מבטח" ו"משקיע מוסדי" – יימחקו.

דברי הסבר

בחשון התשפ"ז (1 בנובמבר 2026), ואם בתקופה האמורה פחת שיעור החזקותיו של הבנק באמצעי השליטה בחברה ל-40% או פחות ו-25% לפחות מאמצעי השליטה בחברה הונפקו לציבור – עד תום ארבע שנים ותשעה חודשים מיום התחילה, קרי עד יום א' בחשון התשפ"ח (1 בנובמבר 2027). יש לציין כי עקב שינוי זה ייתכן שמועד ההפרדה, כהגדרתו בחוק בסעיף 6 לחוק להגברת התחרות, יידחה ועל כן ההוראות החלות על בנק בעל היקף פעילות רחב בסעיף 9 לחוק להגברת התחרות וההוראות החלות על חברות כרטיסי חיוב בסעיף 11 לחוק האמור – יוארכו בהתאם.

לפסקה (2)

לפי סעיף 10 לחוק להגברת התחרות, גוף מוסדי גדול אינו רשאי לרכוש מבנק בעל היקף פעילות רחב אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב ברכישה ראשונה. בהתאם למפורט בחלק הכללי לעיל, הצוות המליץ לשר האוצר לבטל את האיסור על גוף מוסדי גדול לרכוש ברכישה ראשונה אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב וזאת מהנימוקים שלהלן:

רכישת חברת כרטיסי חיוב בידי גוף מוסדי עשויה להגביר את התחרות בשוק האשראי ולחזק את חברות כרטיסי האשראי כמתחרות לבנקים, שכן כיום הן בפני הגופים המוסדיים והן בפני חברות כרטיסי החיוב עומדים חסמים המונעים את הפיכתם לשחקנים שיתרמו באופן משמעותי להגברת התחרות בענף האשראי. בפני הצוות נטען כי שילוב הידע של חברות כרטיסי האשראי יחד עם החוסן הפיננסי של הגופים המוסדיים יתרום להגברת התחרות בענף האשראי הנשלט על ידי המערכת הבנקאית הריכוזית. לאחר שקילת הסיכויים והסיכונים הגלומים בהחזקה של גופים מוסדיים בחברות כרטיסי חיוב, סבר הצוות כי לא הצטברו התנאים הנדרשים לצורך המלצה על איסור החזקת חברת כרטיסי חיוב בידי גוף מוסדי, ובכלל זה על הבחנה בין רכישה ראשונה לרכישה שנייה. זאת, במיוחד בשים לב להתפתחויות האחרונות במבנה הבעלות של חברות אמצעי החיוב, אשר אחת מהן נרכשה על ידי

פעילות בינוני שלט בסולק שהפך לסולק בעל היקף פעילות רחב או שהבנק עצמו הפך לסולק בעל היקף פעילות רחב – לא תינתן הגנה דומה. זאת מאחר שבתרחישים אלה מדובר בתהליכים ארוכי טווח שהבנק יכול להיערך אליהם מבעוד מועד.

סעיף 2 לפסקה (1)

סעיף 7(ג) לחוק להגברת התחרות קובע הוראת מעבר לבנק בעל היקף פעילות רחב ששלט או שהחזיק אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב ערב יום התחילה של החוק להגברת התחרות.

לפי הסעיף, בנק כאמור רשאי להמשיך ולשלוט או להחזיק אמצעי שליטה באותה חברה עד תום שלוש שנים מיום התחילה האמור, ואם בתקופה האמורה פחת שיעור החזקותיו של הבנק באמצעי השליטה באותה חברה ל-40% או פחות ו-25% לפחות מאמצעי השליטה בחברה הונפקו לציבור – עד תום ארבע שנים מיום התחילה האמור.

במסגרת תקנות הבנקאות נקבע כי יום התחילה לעניין בנק שבעקבות שינוי ההגדרה ייחשב כבנק בעל היקף פעילות רחב, קרי בנק דיסקונט, יהיה יום התחילה של התקנות – ח' בשבט התשפ"ג (30 בינואר 2023).

לנוכח משך הזמן שעבר מעת התקנת תקנות הבנקאות ועד לקביעת השינוי המוצע בחוק זה לעניין זהות הרוכשים האפשריים לכאל, ולנוכח ההשפעה של מלחמת "חרבות ברזל" על היכולת של דיסקונט לקדם את מכירת כאל, מוצע לדחות את המועדים האחרונים להפרדה בין דיסקונט לכאל בתשעה חודשים, ולקבוע בסעיף 7(ג) לחוק להגברת התחרות כי במקום "שלוש שנים" יבוא "שלוש שנים ותשעה חודשים" ובמקום "ארבע שנים" יבוא "ארבע שנים ותשעה חודשים". כלומר, מוצע לקבוע כי בנק בעל היקף פעילות רחב ששלט או שהחזיק אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב ערב יום התחילה של תקנות הבנקאות ביום ח' בשבט התשפ"ג (30 בינואר 2023), יהיה רשאי להמשיך ולשלוט או להחזיק אמצעי שליטה באותה חברה עד תום שלוש שנים ותשעה חודשים מיום התחילה, קרי עד יום כ"א

³ ס"ח התשע"ז, עמ' 364; התשפ"ג, עמ' 224.

3. תחילתו של סעיף 11ב(ה) ו-1(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, ביום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 מוצע כי תחילתו של סעיף 11ב(ה) ו-1(ו) לחוק תהיה ביום התחילה של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, זאת מכיוון שהגדרת סולק בעל היקף פעילות רחב מוגדרת בחוק האמור ותלויה בפרסום של רשימת הסולקים בעלי היקף פעילות רחב על ידי מאסדר כהגדרתו באותו חוק. יום התחילה של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום הוא יום כ"ט באייר התשפ"ד (6 ביוני 2024).

גוף מוסדי ברכישה שנייה, המחייבות טעם חזק ומבוסס להצדקת ההבחנה בין רכישה ראשונה לרכישה שנייה.

לנוכח האמור, בסעיף זה מוצע לבטל את האיסור על גוף מוסדי גדול לרכוש ברכישה ראשונה אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב, מבנק בעל היקף פעילות רחב.

